

Obligationenrecht - Gesetzessammlung

Entstehung einer Obligation

- Vertrag (Art. 1-40 ff. OR)
- Unerlaubte Handlungen (Art. 41-61 OR)
- Ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 62-67 OR)

Andere Rechtsgründe:

- Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419 ff. OR)
- Eigentumsfreiheitsklage (Art. 641 ZGB)
- Besitzesrechtsklage (Art. 934 ff. ZGB)
- Persönlichkeitsverletzung (Art. 28 ff. ZGB)
- Verwandtenunterstützungspflicht (Art. 328 f. ZGB)
- Culpa in contrahendo

Obligationenrecht - Erklärungen

Rechtssubjekte (Personen)

Natürliche Personen: Menschen

Juristische Personen:

- AG (Art. 620 ff. OR)
- GmbH (Art. 772 ff. OR)
- Genossenschaft (Art. 828 ff. OR)
- Verein (Art. 60 ff. ZGB)
- Stiftung (Art. 80 ff. ZGB)

Merke: Die Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sind keine juristischen Personen, sondern Rechtsgemeinschaften. Im Rechtsverkehr treten diese Gesellschaften trotzdem unter eigener Firma auf. Die Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sind unter ihrer Firma parteifähig und damit prozess- und betreibungsfähig (vgl. Art. 562 OR).

Culpa in contrahendo

Culpa in contrahendo: Schuldhaftes Verletzung vorvertraglicher Pflichten, wobei eine allfällige Schadenersatzpflicht unabhängig davon eintreten kann, ob der Vertrag in der Folge gültig zustande kommt oder nicht. Grundlage ist Art. 2 Abs. 1 ZGB.

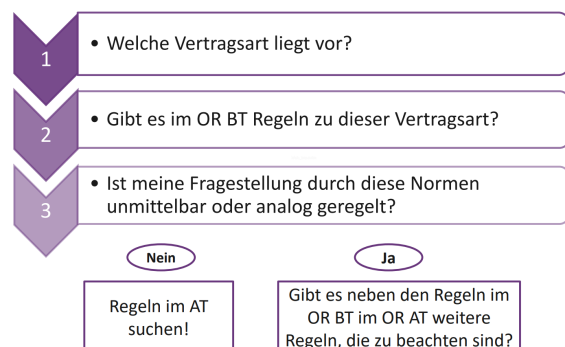
Verträge

AT = Allgemeiner Teil, Art. 1 bis 183 OR

- Allg. regeln im OR (Vertragsschluss, Willensmangel etc.)

BT = Besonderer Teil, ab Art. 184 OR

- Vertragsarten (Kaufvertrag, Mietvertrag etc.)



Grundsatz der Vertragsfreiheit

Verschiedene Aspekte:

- Abschlussfreiheit

- Partnerwahlfreiheit
- Inhaltsfreiheit
- Aufhebungsfreiheit
- Formfreiheit

Vertragsfreiheit: Tatsächliche Gültigkeit eines Vertrages hängt von verschiedenen Voraussetzungen ab.

Voraussetzungen für Verträge

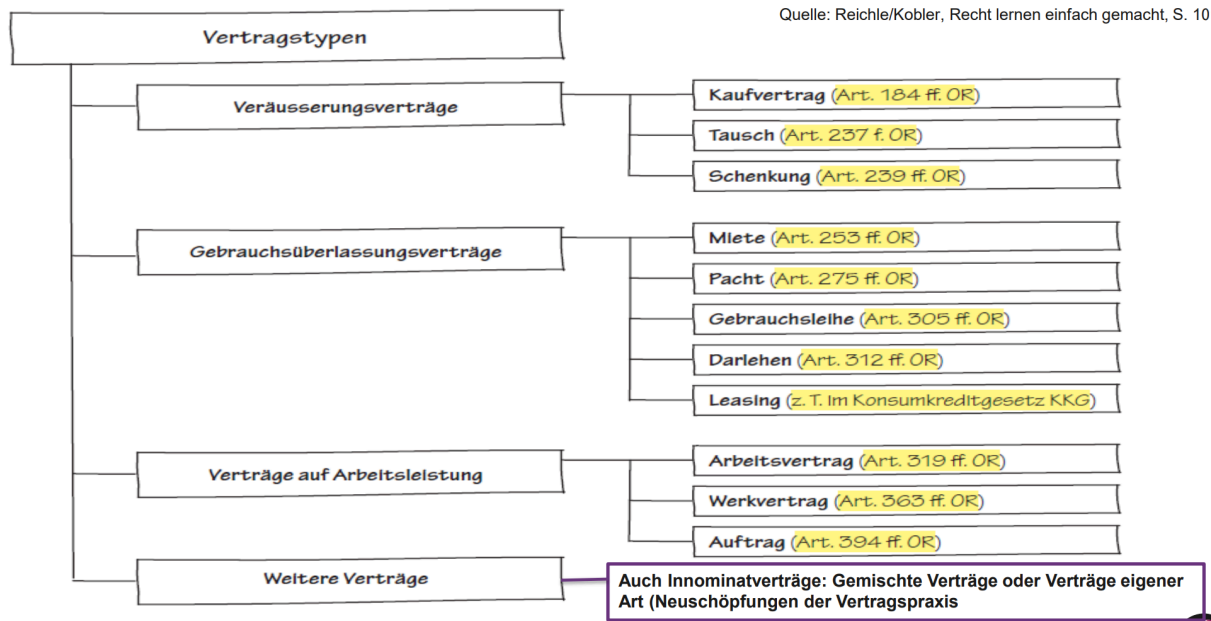
- (beschränkte) Handlungsfähigkeit der Parteien
- Konsens beim Vertragsabschluss
- Formgültigkeit
- Kein Inhaltsmangel: nicht unmöglich, nicht rechtswidrig (z.B. Verstoss der AGB gegen UWG 8), nicht unsittlich
- Kein Willensmangel
- Gültige Stellvertretung

Gesetzliche Bestimmungen

Dispositive Gesetzesbestimmungen: Sofern der Vertrag Aspekte nicht regelt, kommen die dispositiven Gesetzesbestimmungen zum Zuge. Die meisten Bestimmungen im OR AT und im OR BT sind dispositiv und finden bloss Anwendung, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben.

Zwingende Gesetzesbestimmungen: Die zwingenden Gesetzesnormen gehen den vertraglichen Bestimmungen immer vor. Beispiele: OR 100 I, OR 199, OR 210 IV, OR 404, UWG 8 – sodann zahlreiche Normen des Miet- und Arbeitsrechts.

Vertragstypen



Formvorschriften

Gründe:

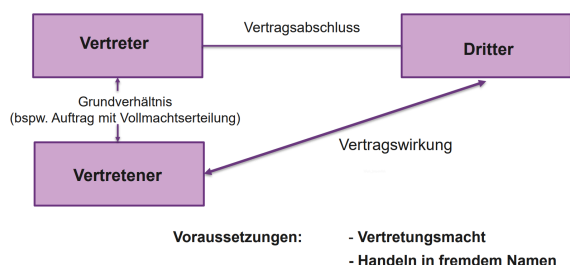
1. Beweissicherung
2. Schutz vor übereilem Vertragsschluss
3. Rechtssicherheit
4. Schutz der schwächeren Partei

Vertragsform

Vertragsform	Merkmale	Beispiele
Formfreiheit (Art. 11 OR)	Das Obligationenrecht geht von dem Grundsatz der Formfreiheit aus. Darunter versteht man die Freiheit, Verträge in freier Form abzuschliessen, abzuändern oder aufzuheben. Eine besondere Form ist nur notwendig, wenn es das Gesetz oder die Abrede eine solche vorschreibt.	• Einzelarbeitsvertrag • Mietvertrag • Kaufvertrag • Darlehen
Einfache Schriftlichkeit (Art. 13–15 OR)	Ist die einfache Schriftlichkeit vorgesehen, muss der Vertrag die eigenhändige Unterschrift oder eine qualifizierte elektronische Signatur aller beteiligten Personen aufweisen.	• Schenkungsversprechen • Lehrvertrag • Versicherungsvertrag • Konkurrenzverbot im Arbeitsvertrag
Qualifizierte Schriftlichkeit	Die qualifizierte Schriftlichkeit verlangt nicht nur die Unterschrift der Verpflichteten, sondern die handschriftliche Angabe gewisser Elemente in der Urkunde.	• Bürgschaft • Testament
Öffentliche Beurkundung	Bei der öffentlichen Beurkundung erfolgt der Vertragsschluss unter Mitwirkung einer Urkundsperson, z. B. Notar. Die Urkundsperson bestätigt die Richtigkeit des Inhaltes der Urkunde.	• Grundstückkaufvertrag • Vorvertrag über ein Grundstück mit Kaufpreis • Bürgschaft natürlicher Personen, wenn die Haftungssumme über Fr. 2'000.– liegt • Ehe- und Erbvertrag

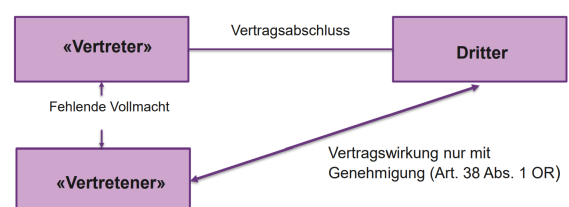
Stellvertretung

Mit Ermächtigung



Merke: Die Erklärung des Vertreters, in fremdem Namen zu handeln kann entweder ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen, gemäss Art. 32 Abs. 2 OR genügt es, dass der Dritte aus den Umständen auf das

Ohne Ermächtigung



→ vgl. Art. 38-39 OR oder auch 419 ff. OR

Arten von Vollmachten: Spezialvollmacht, Generalvollmacht und Gattungsvollmacht, Einzel- und Kollektivvollmacht

Vertretungsverhältnis schliessen muss (Z. Bsp. Angestellter in einem Einkaufsgeschäft)

Sog. Unechte Stellvertretung: Handeln für fremde Rechnung, aber in eigenem Namen, siehe Art. 32 Abs. 3 OR

Vertragsschluss

Willensäusserung: Angebot und Annahme.

Antrag: Der Antrag ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, der auf den Abschluss eines Vertrages gerichtet ist. Begrifflichkeiten:

- Empfangsbedürftigkeit
- Unterscheidung verbindlicher - und unverbindlicher Antrag (vgl. Art. 7 OR)
- Widerruf (Art. 9 OR)

Annahme: Die Annahme ist ein einseitiges Rechtsgeschäft. Begrifflichkeiten:

- Einverständnis in den wesentlichen Punkten ("essentialia negotii")
- Empfangsbedürftigkeit
- Stillschweigende Annahme (Art. 6 OR)
- Widerruf (Art. 9 OR)
- Widerruf beim Haustürgeschäft (Art. 40a ff. OR)

Ausdrückliche Willensäusserung

Beispiele:

- mündlich
- schriftlich per Brief, E-Mail, SMS
- durch Gesten

Rechtsgrundlage: Art. 1 Abs. 2 OR

Konkludente Willensäusserungen

Stillschweigen

Grundsatz: **keine** Willensäusserung.

Ausnahmen (Stillschweigen = Willensäusserung) betreffen unter anderem Art. 6 OR.

Beispiele:

- Wer noch nicht verfallene Mietzinse stillschweigend entgegennimmt, stimmt implizit einer Verlängerung der Miete zu.
- Beauftragung eines Anwalts (Art. 395 OR)

Weiteres schlüssiges Verhalten

Beispiele:

- wortloses Hinlegen von Waren auf das Beförderungsband an der Kasse
- wortloses Hinlegen des Kaufpreises am Kiosk
- Einwurf von Münzen am Getränkeautomaten zum Kauf eines Süssgetränks

Rechtsgrundlage: Art. 1 Abs. 2 OR

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB's)

Begriff

- generell vorformulierte Bestimmungen, die Inhalt des Vertrages werden
- gelten für eine Vielzahl von Verträgen
- Abweichungen vom dispositiven Recht

Geltung

nur verbindlich, wenn von den Parteien übernommen, d. h. keine allgemeine Verbindlichkeit

Keine Geltung, trotz Übernahme

- Verstoss gegen zwingendes Recht
- abweichende individuelle Regelung
- keine Möglichkeit, sich vom Inhalt Kenntnis zu verschaffen
- ungewöhnliche Klausel
- missbräuchlicher Inhalt (Art. 8 UWG)

Auslegung

bei Unklarheiten gegen den Verfasser

Erfüllung der Obligation

Eine Obligation erfüllen heisst, die geschuldete Leistung richtig, mängelfrei und rechtzeitig zu erbringen.

Wichtige Einzelpunkte der Erfüllung:

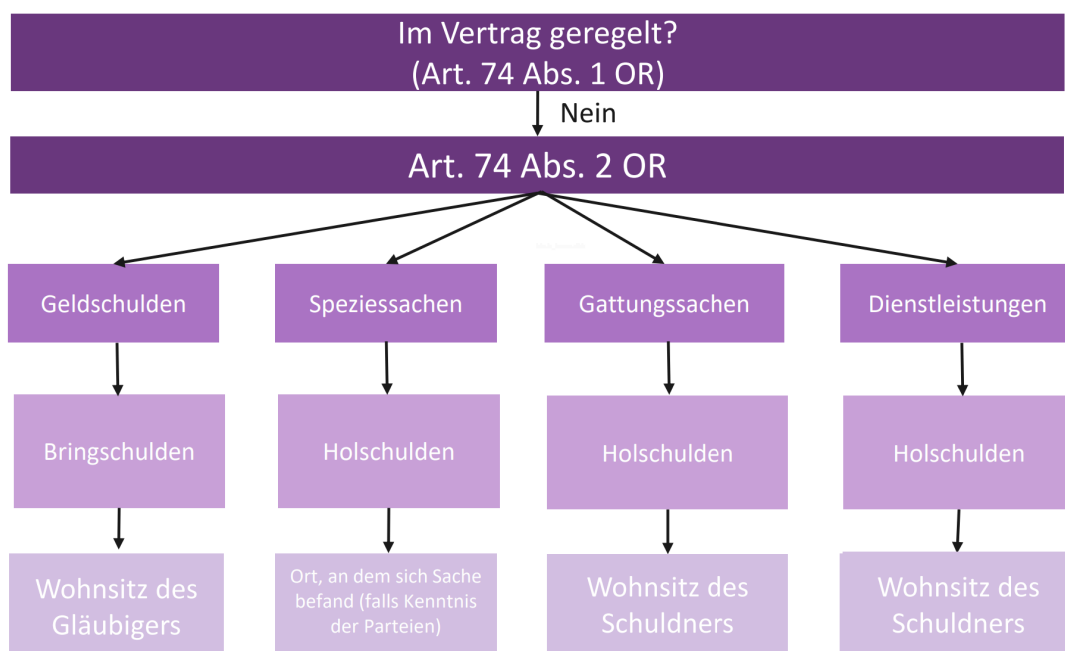
- Person des Erfüllenden (vgl. OR 68, 321, 364 II, 398 III)
- Gegenstand (vgl. OR 2 I)
- Ort der Erfüllung (vgl. OR 74, 189 I)
- Zeit der Erfüllung (vgl. OR 75, 213 I, 257c, 318, 323 I, 372 I)

Die meisten Erfüllungsregeln des Allgemeinen Teils des OR gelten nur:

- wenn die Parteien keine abweichenden Vereinbarungen getroffen haben
- wenn die Vorschriften des Besonderen Teils des OR keine abweichenden Regelungen enthalten

Grundsatz: spezielles Recht geht allgemeinem Recht vor.

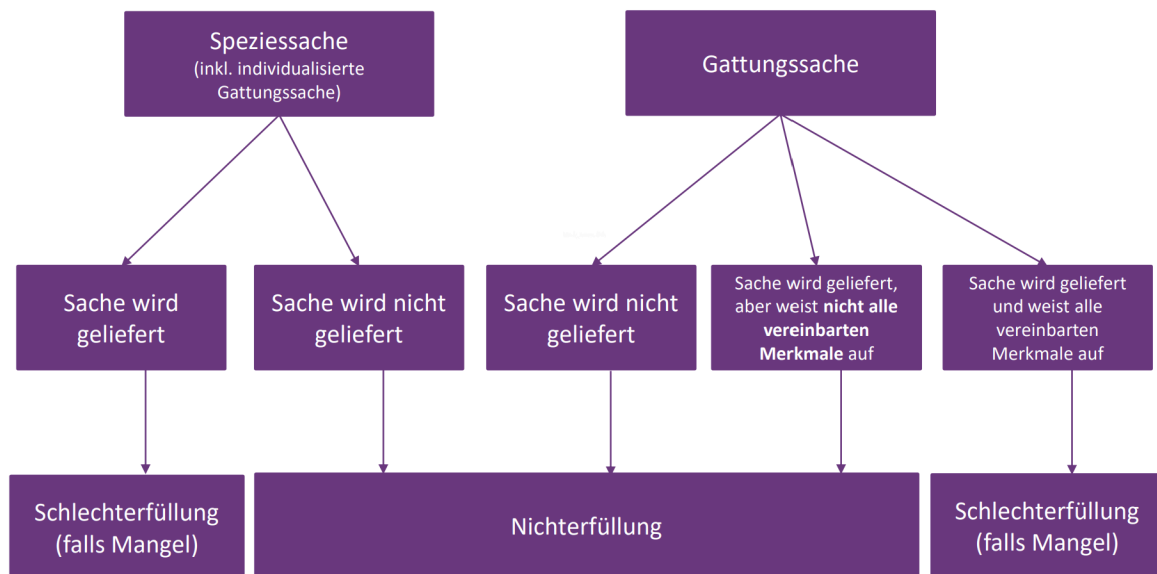
Ort der Erfüllung:



Erfüllungsstörungen

Auf Seiten des Schuldners	Auf Seiten des Gläubigers
Nichterfüllung (Art. 97 ff. OR)	Gläubigerverzug (Art. 91 ff. OR) → Unterlassung von Mitwirkungshandlungen
Positive Vertragsverletzung (Art. 97 ff. OR) → Verletzung von Nebenpflichten oder Schlechterfüllung	
Schuldnerverzug (Art. 102 ff. OR)	

Merke: Für den Schuldner besteht Erfüllungszwang. Art. 98 OR gibt dem Gläubiger die Möglichkeit, sich vom Richter zur ersatzweisen Vornahme der ausgebliebenen Leistung ermächtigen zu lassen. Der Gläubiger kann natürlich auch auf Erfüllung klagen.



flowchart TD

```

kauf[Kauf einer Sache]
pruefen[Kaufsache unverzüglich prüfen<br/>Art. 201 Abs. 1 OR]
genehmigung[Genehmigung der Sache<br/>Art. 201 Abs. 2 OR]
offen{Offensichtlicher Sachmangel?}
verdeckt{Später auftauchender<br/>verdeckter Sachmangel?}
ruege[Mangel unverzüglich rügen<br/>Art. 201 Abs. 1 und 3 OR]
frist{Entdeckung innerhalb von<br/>zwei Jahren ab Ablieferung?}
verjaehrt[Rechte verjährt<br/>Art. 210 Abs. 1 OR]
wahl[Wahlrechte ausüben]
wandelung[Wandelung wählen<br/>Art. 205 Abs. 1 OR]
minderung[Minderung wählen<br/>Art. 205 f. OR]
ersatz[Ersatzlieferung wählen<br/>Art. 206 Abs. 1 OR]
se1[Schadenersatz fordern<br/>Art. 208 Abs. 2 und 3 OR]
se2[Schadenersatz fordern<br/>Art. 97 OR]
se3[Schadenersatz fordern<br/>Art. 97 OR]
  
```

```

kauf --> pruefen
pruefen --> offen
pruefen -- Falls versäumt --> genehmigung
  
```

```
ruege -- Falls versäumt --> genehmigung
offen -- Ja --> ruege
offen -- Nein --> verdeckt
verdeckt -- Ja --> frist
frist -- Ja --> ruege
frist -- Nein --> verjaehrt
ruege --> wahl
wahl --> wandelung
wahl --> minderung
wahl --> ersatz
wandelung -- + --> se1
minderung -- + --> se2
ersatz -- + --> se3
```

```
classDef article fill:#fff36a,stroke:#222,color:#111;
```